

MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN EN GESTIÓN DE CONTRATOS

Según la firma de investigación y consultoría Gartner, el Ciclo de Vida del Contract Management (CLM) pasa por cinco niveles de madurez para poder finalmente desarrollar todo su potencial dentro de una organización.

Es importante saber que existe una relación inversa entre la madurez de la organización y el riesgo. Es decir, mientras menor sea la capacidad o efectividad de la empresa en la gestión de contratos, mayores serán los riesgos que esta deberá afrontar.

Con este modelo de los niveles de madurez, las organizaciones pueden determinar dónde están ubicadas de acuerdo a su potencial, y comprender qué pasos deben realizar para llegar al nivel de madurez que se necesita.

1. Ad Hoc: Las organizaciones en este nivel de madurez reconocen que existen los procesos de gestión de contratos, que estos procesos son aceptados y practicados en las distintas industrias, y los ejecutivos entienden los beneficios y el valor de usar proceso de gestión de contratos. Aunque no existen procesos básicos de gestión de contratos establecidos en la organización, a l g u n o s procesos existen y son utilizados, pero en algunos contratos y solo en forma esporádica y ad hoc. Existe documentación de gestión de contratos informal, pero se usa solo esporádicamente. Finalmente, el personal de contratos y ejecutivos no son responsables por adherir o cumplir con cualquier proceso de contratos o estándares.

2. Básico: Las organizaciones en este nivel de madurez tienen algunos procesos y estándares de gestión básicos, pero estos procesos se requieren solo para los contratos complejos o de alta visibilidad, tales como los contratos de ciertos montos, o contratos con determinados clientes. Alguna documentación formal se ha desarrollado para estos procesos establecidos de gestión de contratos. Más aun, la organización no considera estos procesos de gestión o estándares ya establecidos a través de toda la organización. Finalmente, en este nivel de madurez, no existen políticas organizacionales que requieran del uso consistente de estos procesos y estándares de gestión de contratos en otros contratos que los requeridos.

3. Estructurado: En este nivel de madurez, los procesos y estándares de la gestión de contratos están completamente establecidos, institucionalizados y obligados en toda la organización. Se ha desarrollado una documentación formal para estos procesos y estándares de gestión de contratos, y algunos procesos pueden aun ser automatizados. Puesto que estos procesos de gestión de contratos son obligados, las organizaciones permiten ajustar los procesos y documentos, permitiendo la consideración de los aspectos únicos de cada contrato, tales como la estrategia de contratación, el tipo de contrato, los términos y condiciones, el monto, y el tipo del requerimiento (producto o servicio). Finalmente, los ejecutivos están involucrados en proveer de guías, dirección, y aún la aprobación de la estrategia clave de contratación, decisiones, términos contractuales y condiciones, y documentos de la gestión de contratos

4. Integrado: Las organizaciones en este nivel de madurez tienen procesos de gestión de contratos que están completamente integrados con los otros procesos centrales de la organización tales como la gestión de finanzas, la gestión del cronograma, la gestión del desempeño, y los sistemas de ingeniería.

Adicionalmente a los representantes de otras organizaciones funcionales, el usuario final del contrato es también un miembro integral del equipo de trabajo del cliente o del contratista. Finalmente, los ejecutivos de estas organizaciones utilizan periódicamente las métricas para medir varios aspectos de los procesos de gestión de contratos, y para tomar decisiones relacionadas con los contratos.

5 Optimizado: Es el nivel final y el de mayor nivel de madurez, que refleja una organización cuya administración sistemáticamente utiliza las métricas para medir la calidad y evaluar la eficiencia y efectividad de los procesos de gestión de contratos. En este nivel, los esfuerzos por el mejoramiento continuo se implementan para mejorar los procesos de la gestión de contratos. Más aun, la organización ha establecido programas de lecciones aprendidas y mejores prácticas para mejorar los procesos de la gestión de contratos, los estándares, y la documentación. Finalmente, se implementan iniciativas para la racionalización de los procesos de la gestión de contratos como parte de su continuo proceso de mejoramiento.